



Ley Número 21.719

Ley de protección de datos personales



Agenda

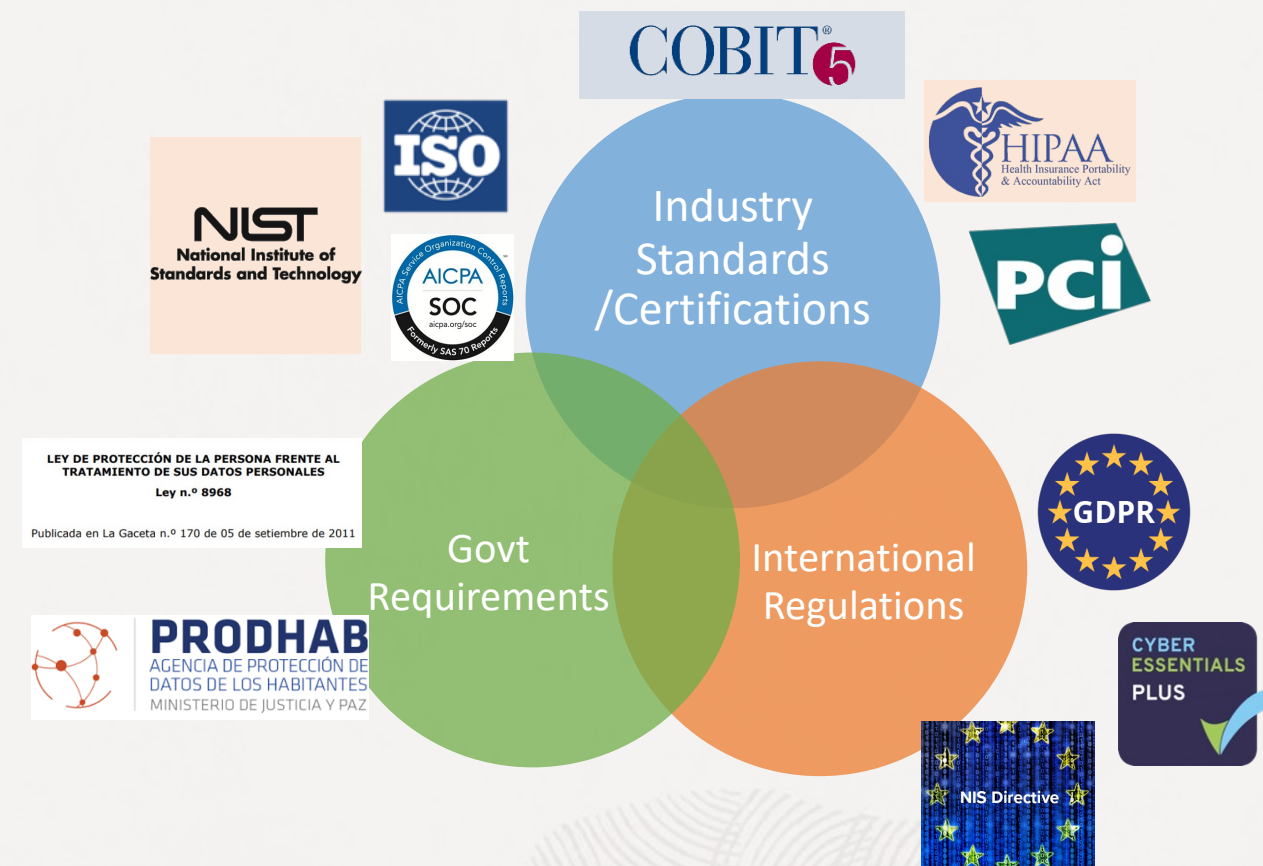
- ¿Qué es una ley - regulación, estándar y certificación?
- Visión legal de la ley Chilena
- Journey de Seguridad y Resiliencia para Cloud
- Journey de Seguridad y Resiliencia para Onpremises
- Contexto de las soluciones tecnológicas
- Mapeo de los productos (OnPrem y Cloud)

¿Qué son las certificaciones, regulaciones y estándares?

Regulaciones: Reglas o directivas emitidas por una autoridad para proteger aspectos sociales, políticos o económicos de interés público. (GDPR/Protección de datos Personales).

Estándares de Seguridad: Son compendios de directrices y mejores prácticas creadas por expertos para proteger organizaciones de amenazas cibernéticas y que ayudan a mejorar su postura de seguridad. (CIS,NIST,STIG).

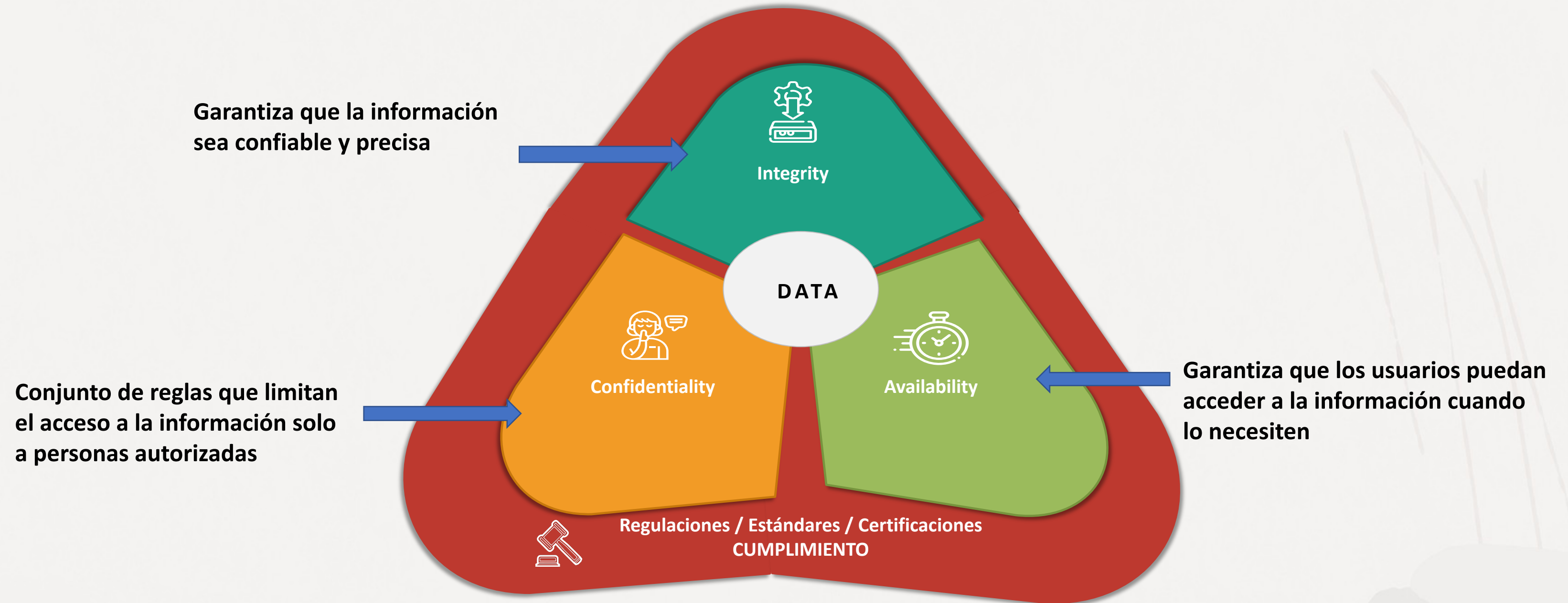
Certificaciones: Proceso realizado por una entidad reconocida para dar fé oficialmente del cumplimiento de una organización de una serie de requisitos.(PCI/ISO27001).



¿Qué son las certificaciones, regulaciones y estándares?

Regulaciones:

¿Cómo mediante el cumplimiento de regulaciones, estándares y certificaciones se logra integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información?



Visión legal de la ley Chilena



Cronograma

Un poco de historia



1999

Creación: Ley sobre
**Protección de la Vida
Privada** (Ley 19.628)



2017

15 de marzo de 2017:
Ingresa a tramitación el
Proyecto de **Ley de Datos
Personales**.



2024

**Aprobada y
publicada** el 13 de
diciembre de 2024



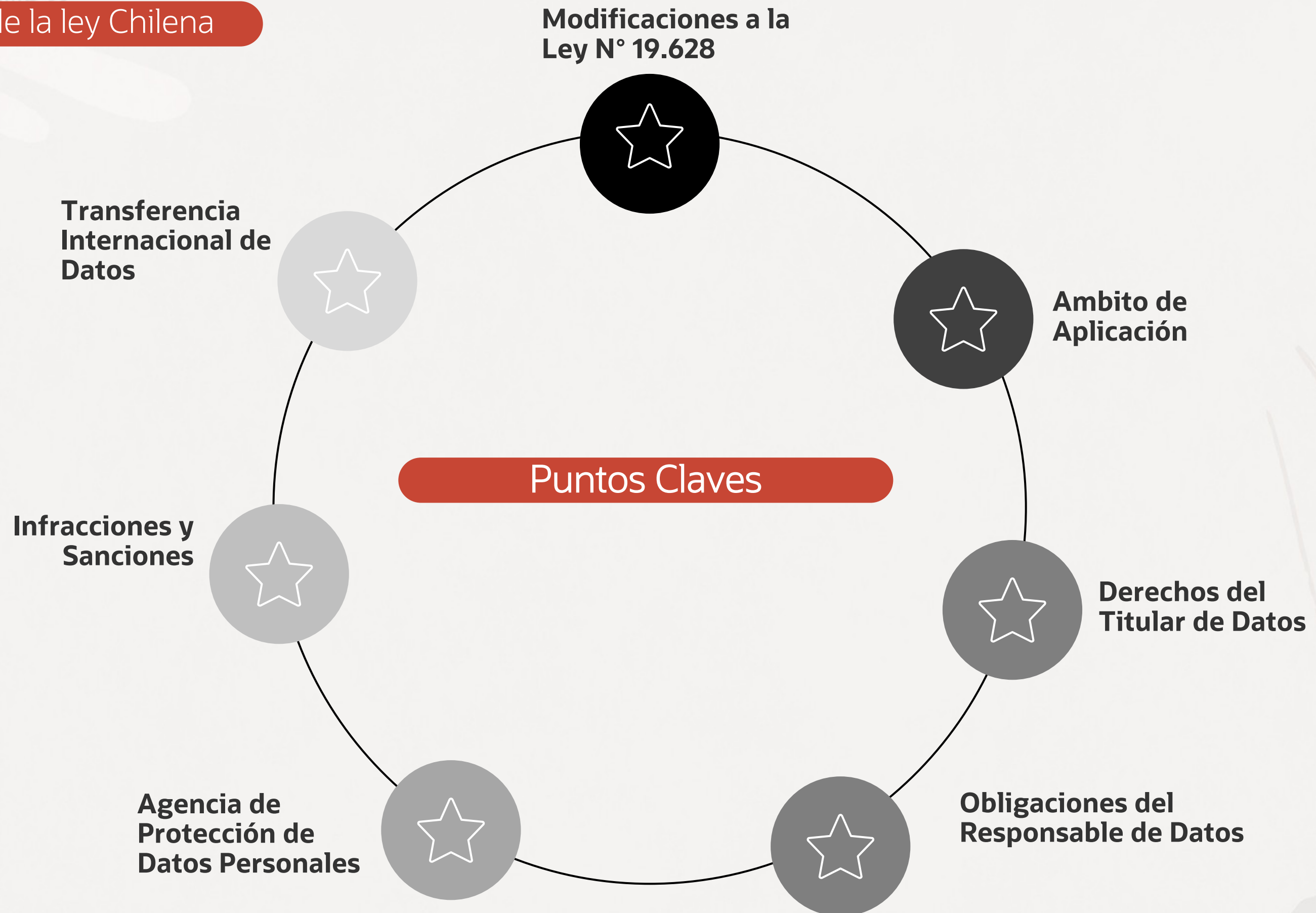
2026

Entra en vigencia el
1 de diciembre de
2026



Objetivo

Reforzar y actualizar la antigua ley sobre la protección de la vida privada por la nueva ley de protección de datos personales



Modificaciones a la Ley N° 19.628

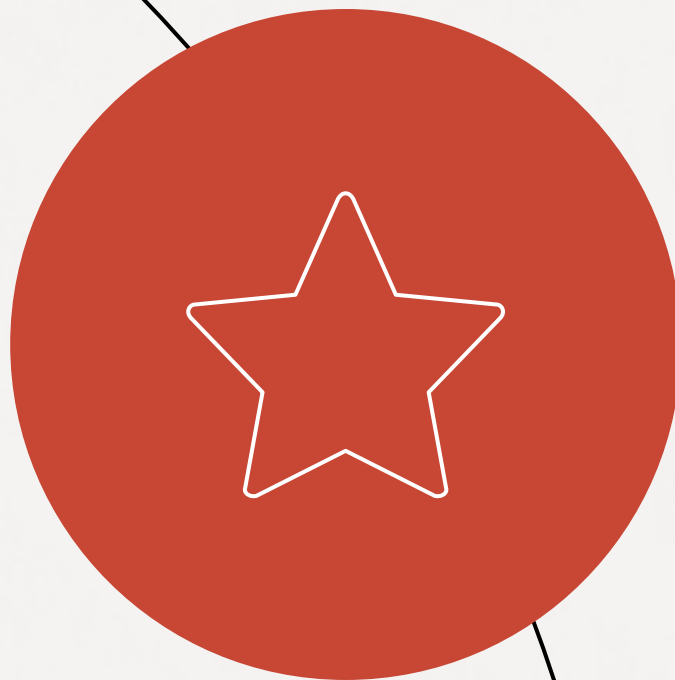
Se **cambia** el nombre de la ley de “protección de la vida privada” a “protección de los datos personales” Ley 29.719

Se introducen definiciones y principios claros sobre el tratamiento de datos personales.



Ambito de Aplicación

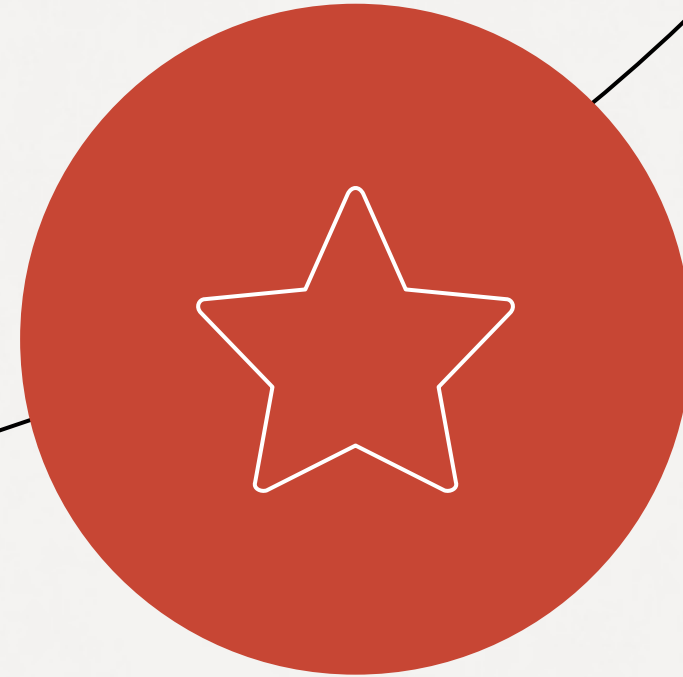
La ley 21.719 **aplica a todas las empresas y organizaciones, tanto del sector público como privado**, que realicen el tratamiento de datos personales en Chile.



Derechos del Titular de Datos:

Las personas tienen derechos sobre su información personal. Pueden solicitar acceso, corrección, eliminación, oponerse a su uso, trasladarla a otro lugar o bloquear su acceso.





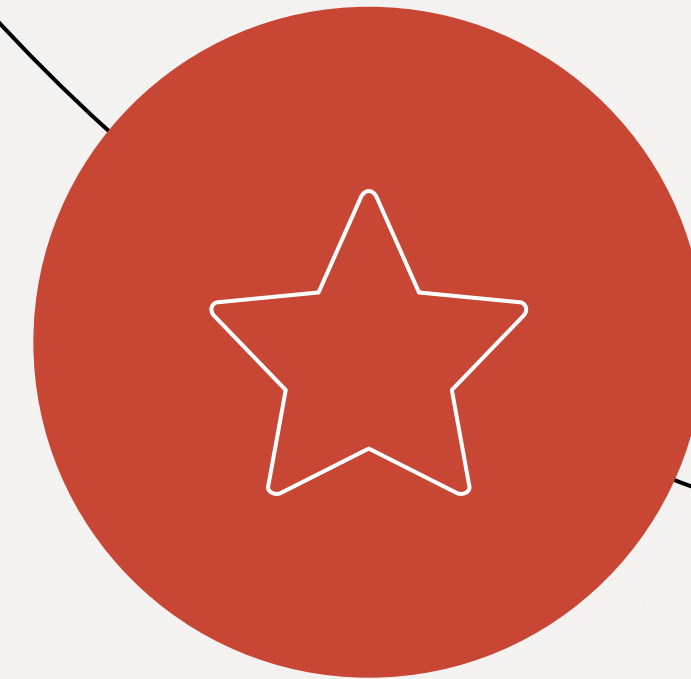
Obligaciones del Responsable de Datos

- ✓ Asegurar que el tratamiento de datos sea **lícito y transparente**.
- ✓ Implementar **medidas de seguridad y notificar brechas** de datos.
- ✓ Respetar los derechos de los titulares y facilitar su ejercicio.
- ✓ **Supervisar y documentar el uso** de datos personales.
- ✓ Evitar **sanciones** cumpliendo con la normativa de protección de datos.

Agencia de Protección de Datos Personales:

Se crea la **Agencia de Protección de Datos Personales** como una entidad autónoma encargada de velar por la protección de los datos personales y **fiscalizar el cumplimiento de la ley**.

La Agencia tendrá **funciones de regulación, fiscalización, sanción y promoción de la protección de datos**.



Infracciones y Sanciones:

Se clasifican las infracciones en leves, graves y muy graves, con sanciones que incluyen multas y medidas correctivas.

Infracciones:

Leves hasta: \$67.429.000 CLP

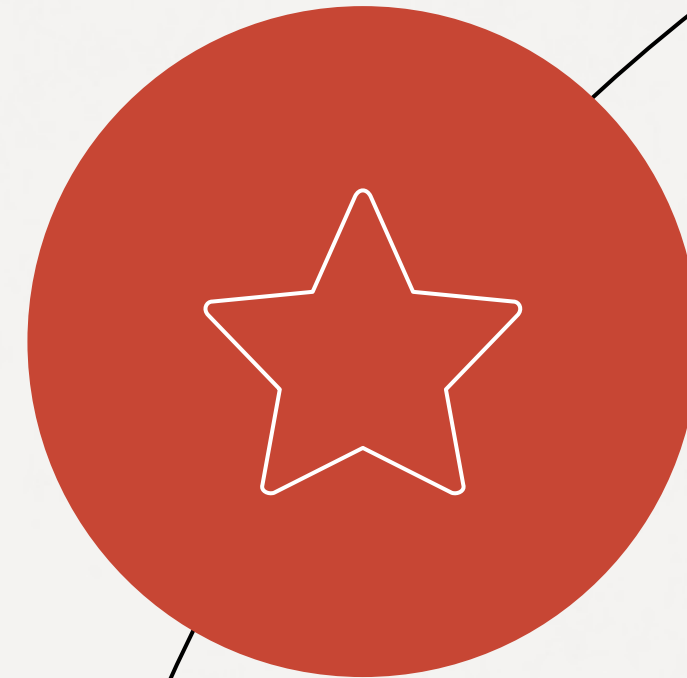
Graves hasta: \$337.145.000 CLP

Muy Graves hasta: \$1.011.435.000 CLP



Transferencia Internacional de Datos:

Se regulan las condiciones para la **transferencia internacional de datos personales**, asegurando que se realicen a países con niveles adecuados de protección o bajo garantías adecuadas.



Artículo 14 quinquies
*Ley Protección de los
Datos Personales*

La **seudonimización** y el
cifrado de datos personales

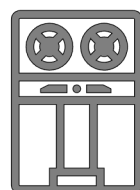
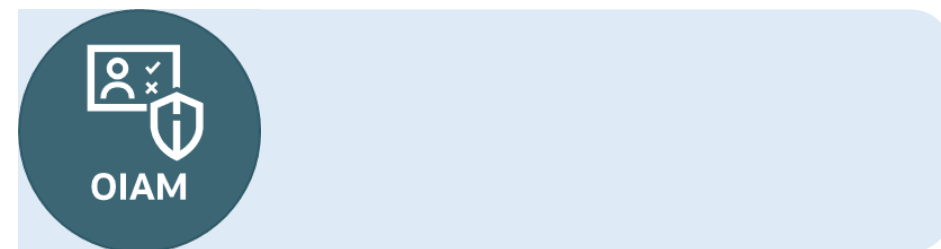
La capacidad de garantizar la
**confidencialidad, integridad,
disponibilidad y resiliencia**
permanentes de los sistemas y
servicios de tratamiento.

La capacidad de **restaurar la
disponibilidad y el acceso a los
datos** personales de forma rápida
en caso de incidente físico o
técnico.

Un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la
eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la
seguridad del tratamiento.

Ante la ocurrencia de un incidente de seguridad, y en caso de
controversia judicial o administrativa, corresponderá al responsable
acreditar la existencia y el funcionamiento de las medidas de seguridad
adoptadas en base a los niveles de riesgo y a la tecnología disponible.

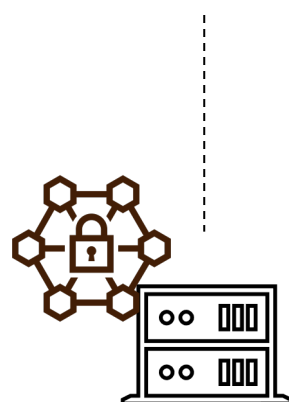
Cyber Security & Resilience Journey para cloud



Object Storage Backup



Data Safe



Single Instance DBCS



RTO-RPO
dependency
on backup



Security
Cipher Data
Cloud Guard

Bronze

No-prod, Non priority Prod
Non sensitive data



Cyber Security & Resilience Journey para



OCI Zero Data Loss Autonomous Recovery Service



Infrastructure
ExaCS HA- RAC / DBCS HA-
RAC



99%
3.65
days/year



Data Safe



Security
Cipher Data
Data Masking
Cloud Guard

Bronze

No-prod, Non priority Prod
Non sensitive data

Silver

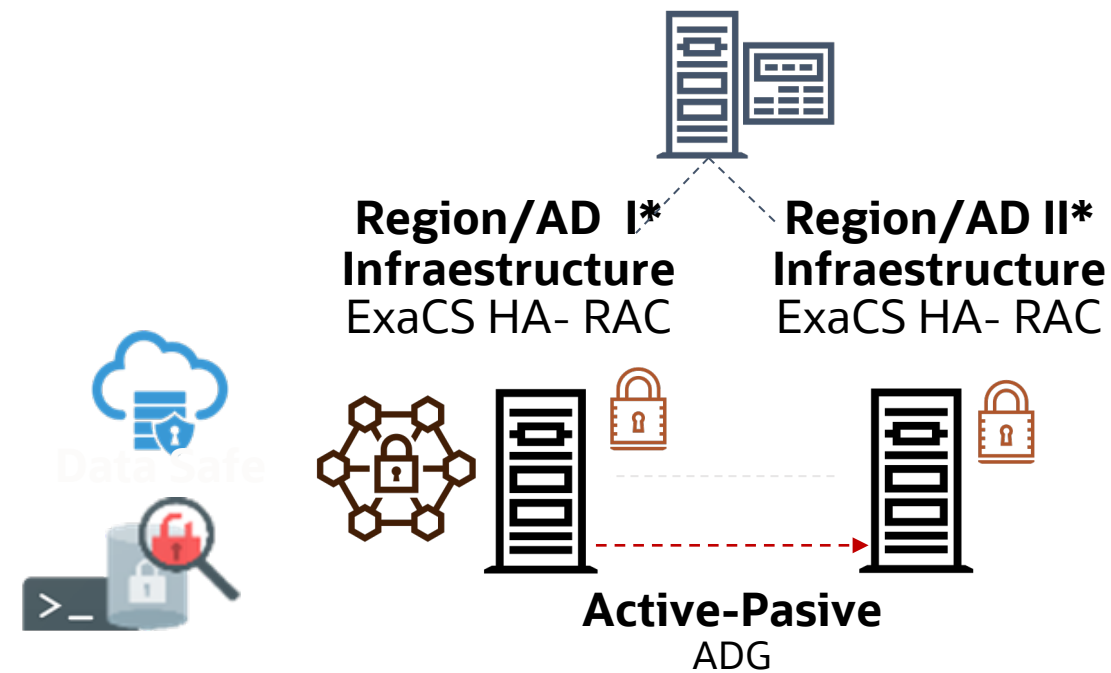
Prod/Department
Sensitive Data

Cyber Security & Resilience Journey para cloud



99.99%
52.6
Minutes
/Year

OCI Zero Data Loss Autonomous Recovery Service



Security
Cypher Data
Data Masking
Access control
Data redaction
Monitoring
Cloud Guard

Full Stack Disaster
Recovery

Bronze

No-prod, Non priority Prod
Non sensitive data

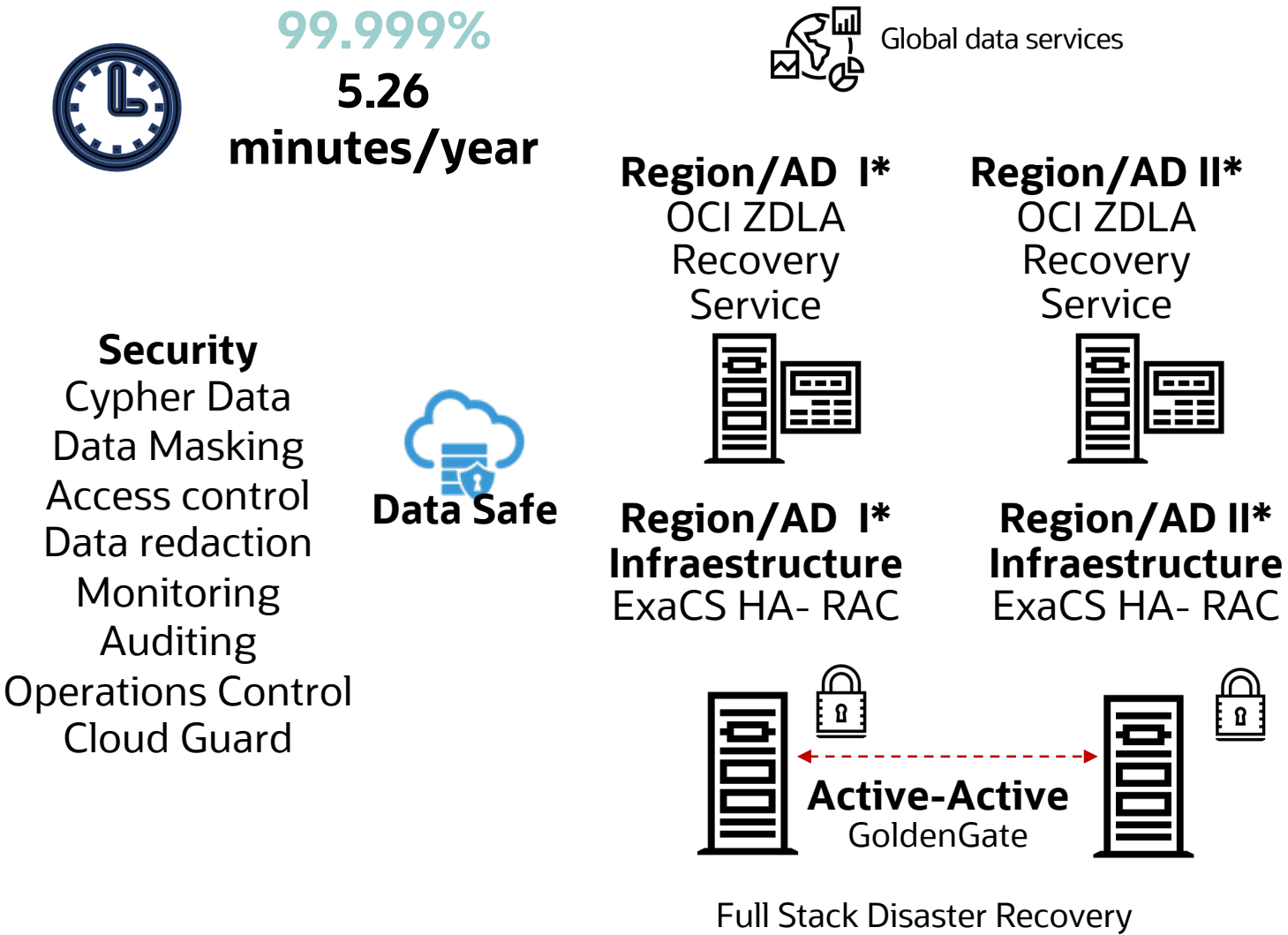
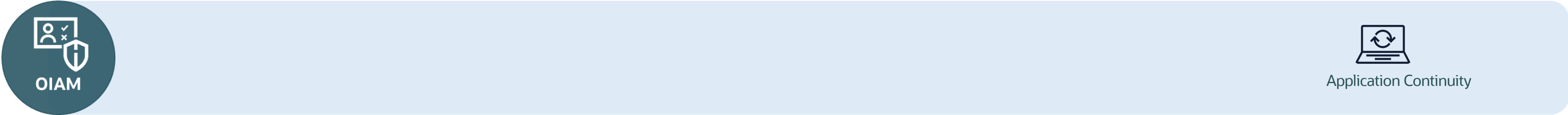
Silver

Prod/Department
Sensitive Data

Gold

Critical business Apps
Compliance requirements

Cyber Security & Resilience Journey para cloud



Bronce



No-prod, Non priority Prod
Non sensitive data

Silver



Prod/Department
Sensitive Data

Gold



Critical business Apps
Compliance requirements

Platinum



Mission Critical
Restricted Data Access,
Highly confidential

*Note: Regions with more than one Availability Domain. Distribution by Region otherwise

Cyber resilience & Security Journey para Onpremises



OIAM



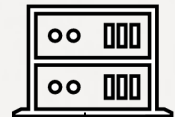
Data Safe



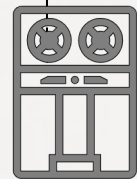
Depende del tiempo de restore del backup



DBSAT
Configuraciones Seguras



Una instancia

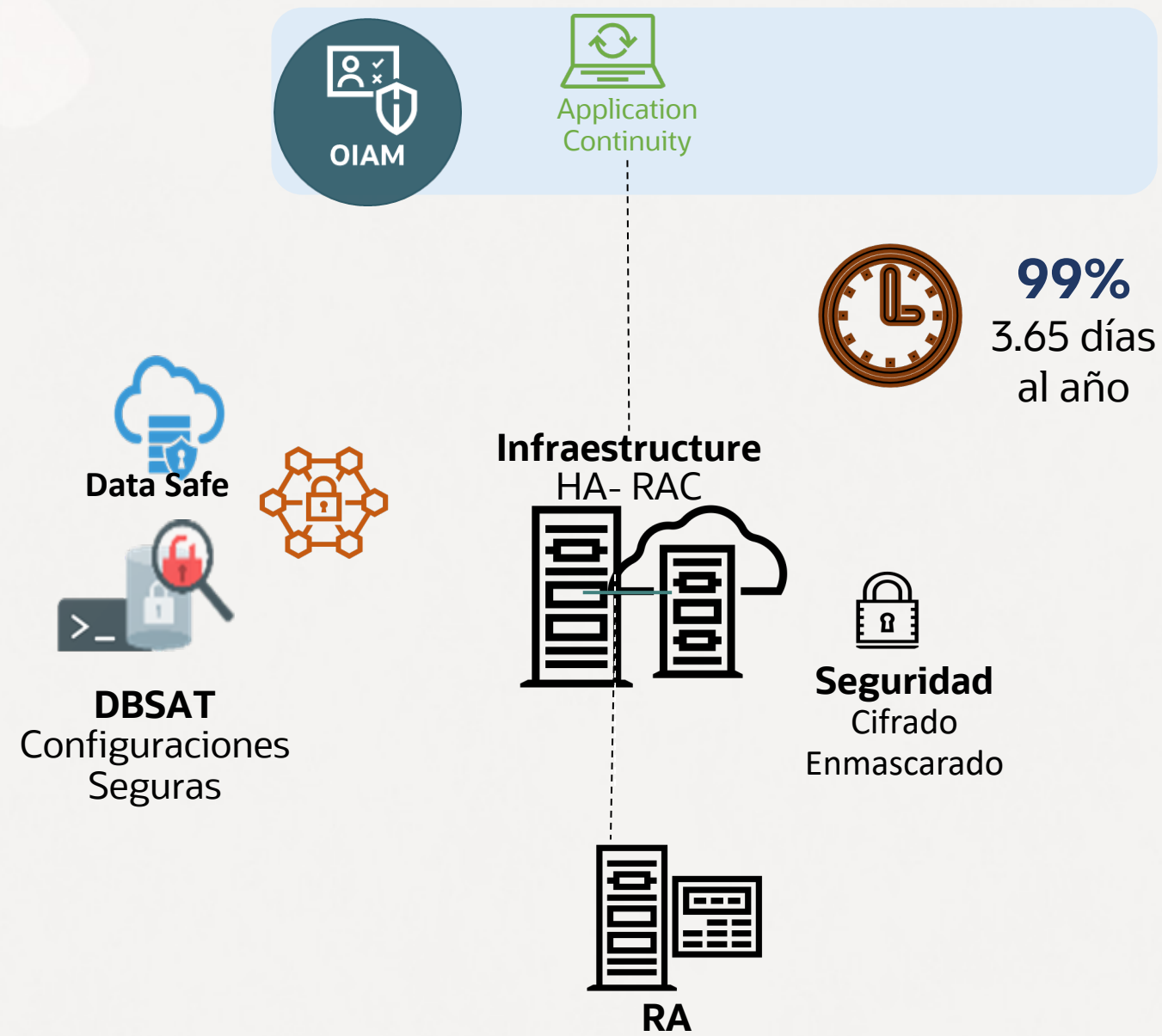


Backup
RMAN

Bronce

No-prod, prod no prioritarias
No datos sensibles

Cyber resilience & Security Journey para Onpremises



Bronce

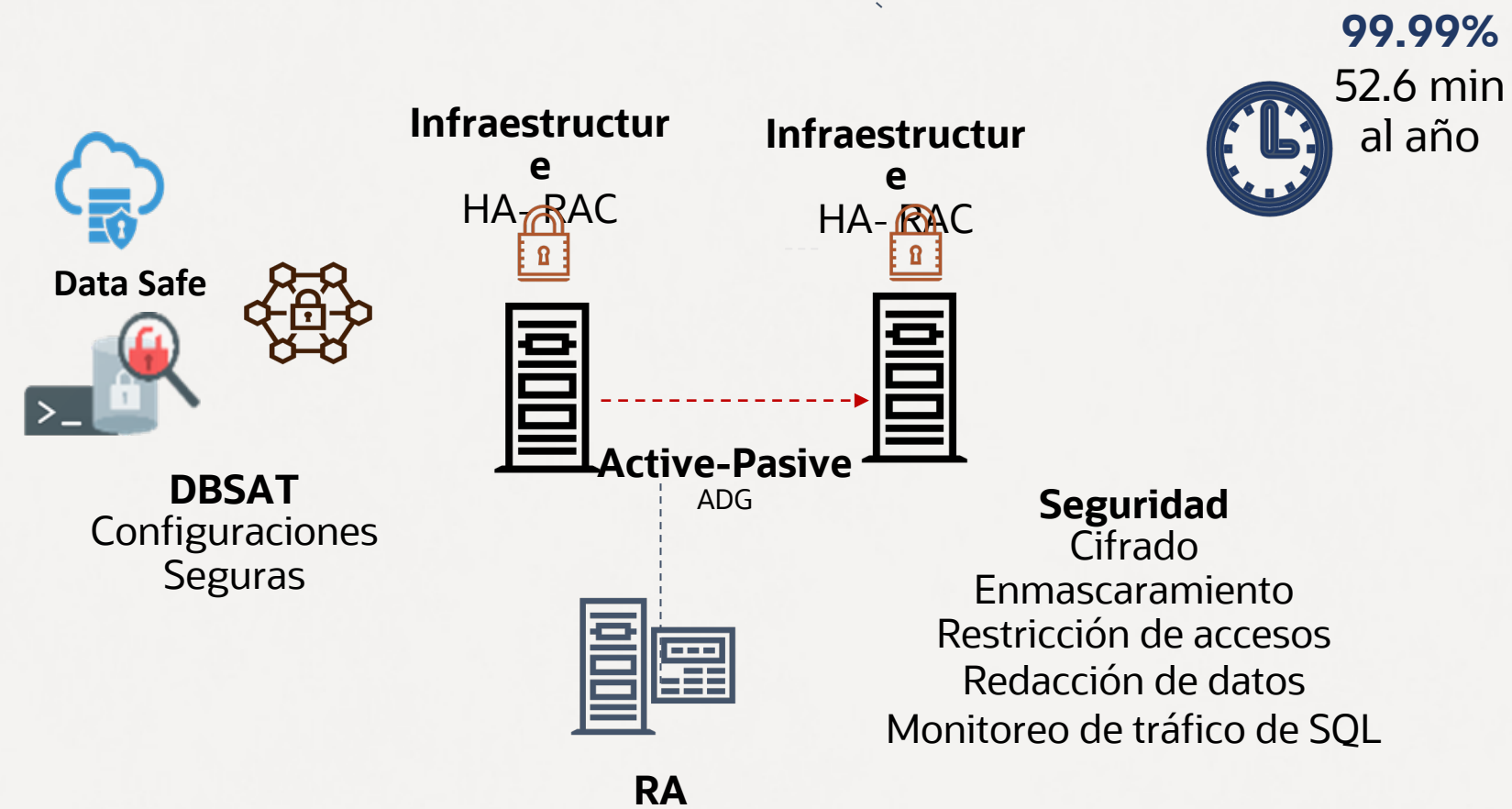
No-prod, prod no prioritarias
No datos sensibles

Plata

Prod/departamentales
Datos sensibles



Cyber resilience & Security Journey para Onpremises



Bronce

No-prod, prod no prioritarias
No datos sensibles

Plata

Prod/departamentales
Datos sensibles

Oro

Negocios críticos
Cumplimiento de regulaciones



Cyber resilience & Security Journey para Onpremises





Data Safe

DBSAT
Configuraciones Seguras



Global data services

Infraestructura re
HA-RAC

Infraestructura e
HA-RAC

Active-Active
GoldenGate



99.999 %
5.26 min al año

- Seguridad**
Cifrado
Enmascaramiento
Restricción de accesos
Redacción de datos
Monitoreo y bloqueo de tráfico de SQL
Auditoria comprensible
Control de operaciones a DBA



RA



RA

Bronce

No-prod, prod no prioritarias
No datos sensibles

Plata

Prod/departamentales
Datos sensibles

Oro

Negocios críticos
Cumplimiento de regulaciones

Platino

Misión crítica
Acceso a datos restrictivo, alta
confidencialidad



Mapeo de los productos (OnPrem y

Artículo 14, Ley Protección de los Datos Personales

On Premise

REQUERIMIENTOS	PRODUCTOS ORACLE	BD SE	BD EE	CAPA MEDIA	HARDWARE
Cifrado	Oracle Advanced Security		O		
	Data Masking and subsetting		O		
	Oracle Data Masking and Subsetting		O		
Seudonimización	Data Redaction		O		
	Database Vault		O		
	Oracle Label Security		O		
Confidencialidad	Oracle Advanced Authentication (OAA) & Oracle WebGate y Oracle Access Management (OAM) - FIDO			O	
Integridad	Oracle Data Masking	O	O		
Disponibilidad	RAC	O (hasta versión 18)	O		
	Active DataGuard		O		
	Zero Data Loss Recovery Appliance				O



Mapeo de los productos (OnPrem y Cloud)

Artículo 14, Ley Protección de los Datos Personales

On Premise

REQUERIMIENTOS	PRODUCTOS ORACLE	BD SE	BD EE	CAPA MEDIA	HARDWARE
Resiliencia de los Sistemas	RAC	O (hasta versión 18)	O		
	Active DataGuard		O		
	Zero Data Loss Recovery Appliance				O
	Exadata				O
Recuperación Ante Incidentes	RAC	O (hasta versión 18)	O		
	Active DataGuard		O		
	Zero Data Loss Recovery Appliance				O
Auditorías y Evaluaciones	Database Vault		O		
	Audit Vault	O	O		



Mapeo de los productos (OnPrem y

Cloud)
Artículo 14, Ley Protección de los Datos Personales

Cloud

REQUERIMIENTOS	PRODUCTOS ORACLE	BaseDB SE	BaseDB EE	BASEDB EE-HP	BASEDB EE-EP/ DBCS/ ExaCS/CC	AUTONOMOUS	TRANSVERSALES
Cifrado	Oracle Advanced Security			O	O		
	Data Masking and subsetting		O	O	O		
	OCI Data Safe - Masking						O
	Encryption at rest and in transit						O
	Oracle Data Masking and Subsetting		O	O	O		
Seudonimización	Data Redaction			O	O		
	Oracle Database Vault			O	O		
	OCI IAM						O
Confidencialidad	OCI OAG						O
Integridad	Data Masking and subsetting		O	O	O		
Disponibilidad	RAC		O				
	Oracle Golden Gate / Golden Gate Cloud Services						O
	DataGuard – Active DataGuard				O		
	Autonomous DataGuard					O	
	Autonomous Recovery					O	
	Database Zero Data Loss Autonomous Recovery		O	O	O	O	



Mapeo de los productos (OnPrem y

Artículo 14, Ley Protección de los Datos Personales

Cloud

REQUERIMIENTOS	PRODUCTOS ORACLE	BaseDB SE	BaseDB EE	BASEDB EE-HP	BASEDB EE-EP/ DBCS/ ExaCS/CC	AUTONOMOUS	TRANSVERSALES
Resiliencia de los Sistemas	RAC				O		
	Active DataGuard				O		
	Standard Edition High Availability	O					
	Database Zero Data Loss Autonomous Recovery		O	O	O	O	
	Data Base Cloud Backup						O
	Full Stack Disaster Recovery						O
	Disaster Recovery		O	O	O		
Recuperación Ante Incidentes	RAC				O		
	Active DataGuard				O		
	Database Zero Data Loss Autonomous Recovery		O	O	O	O	
Auditorías y Evaluaciones	Database Vault			O	O		
	Audit Vault y Database Firewall	O Con licenciamiento	O Con licenciamiento	O Con licenciamiento	O Con licenciamiento		
	OCI Audit	O	O	O	O		
	OCI Datasafe	O	O	O	O	O	
	OCI Logging Analytics						O
	Database Lifecycle Management Pack			O	O		



Use Cases

Strategy		Pursuits	Business Value	
Use Case	Adopt Zero Trust Model	IAM and Governace, Network Firewall, Web Application Firewall, Thread Intelligence, Cloud Guard, Logging Analitycs.	Benefits	- Improved Cloud Adoption - Governance of resources and control access users. - Minimize risk of data breaches - Increase and simplify Data Security - Easy adopt of industry regulations
	Protect from Ramsomware	ZDL Autonomous Recovery Service, Key Vault, Backup Inmutable, Logging.		- Recover protected databases to within less than a second of when an outage or ransomware attack occurred. - Reduce Data Loss Exposure - Realtime Transaction Protection - Continually protect Oracle databases
	Protect Sensible Data	Datasafe for Oracle DB on AWS, Azure, Onpremises, Cloud, SQL Firewall. DBCS Extreme Performance, ExaCS.		- Enhancing privacy - Reduce risk and cost of identity theft - Reduce cost of financial fraud - Comply regulations protecting sensible data
	Enable Cyber Resilience	Full Stack Disaster Recovery, DBCloud Service Backup, DBCS High Performance, ExaCS, Object Storage		- Protect Reputation and Trust. - Protect sensible data and comply regulations - Response quickly to incidents and minimizing downtime. - Ensuring business continuity even facing an attack.
What to offer				



Referencias Online

- <https://www.oracle.com/cl/security/database-security/data-safe/features/>
- <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/dblic/Licensing-Information.html#GUID-0F9EB85D-4610-4EDF-89C2-4916A0E7AC87>
- <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/dblic/Licensing-Information.html#GUID-AB354617-6614-487E-A022-7FC9A5A08472>

Gracias

